

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
KES RAYUAN MAL NO: 10000-039-0059-2022**

Antara

KHAIRUL ANNUAR BIN KAMARUDIN PERAYU

lwn

AMIR ARIF BIN KAMARUDIN RESPONDEN 1

KALAM AZAM BIN KAMARUDIN RESPONDEN 2

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SHAH ALAM
DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
KES MAL NO: 10300-039-0144-2018**

Antara

AMIR ARIF BIN KAMARUDIN PEMOHON

lwn

KHAIRUL ANNUAR BIN KAMARUDIN RESPONDEN 1

KALAM AZAM BIN KAMARUDIN RESPONDEN 2

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi Bin Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel) Pada 16 Oktober 2023/1 Rabiulakhir 1445H]

Kes Rayuan No. 10000-039-0059-2022

[Rayuan Terhadap Permohonan Pengesahan Wasiat dibawah Seksyen 61(3)(b)(viii) Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Muhammad Nuaim bin Mohd Nasir
(Tetuan Nuaim & Associates)*

Peguam Syarie Responden 1 : *-Tiada-*

Peguam Syarie Responden 2 : *Dato' Mohd Zaidi bin Md.Zain@Zakaria
(Tetuan Zaidi Zain & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

- [1] Kes ini merupakan suatu rayuan yang difailkan oleh pihak Perayu/Responden 1 (Khairul Anuar) melalui Notis Rayuan bertarikh 30/6/2022 terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) pada 21/6/2022 dalam kes Saman No.10300-039-0144-2018.
- [2] Pada tarikh tersebut YA Hakim Bicara memutuskan kontrak *Deed of Distribution of Assets* (*selepas ini dirujuk sebagai "DOD"*) yang ditandatangani oleh Allahyarham Kamarudin Bin Kachar (*selepas ini dirujuk sebagai "si mati"*) pada 9 Disember 2016 adalah bukan wasiat menurut hukum Syarak dan terbatal disebabkan rukun-rukunnya gagal dipenuhi. Oleh itu, kesemua harta alih dan tak alih si mati yang terkandung di dalam DOD hendaklah dibahagikan kepada ahli waris mengikut faraid.

ALASAN RAYUAN

- [3] Perayu memplidkan lima Alasan Rayuan sebagaimana yang terkandung pada halaman 713-716 Rekod Rayuan Jilid 2. Secara ringkasnya Perayu

menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membuat dapatan bahawa dokumen DOD adalah suatu perisytiharan wasiat oleh si mati bagi harta alih dan tak alih yang perlu dilaksanakan selepas kematiannya. Sedangkan terminologi dalam dokumen tersebut menunjukkan ia sebenarnya suatu surat ikatan perisytiharan dalam bentuk arahan oleh si mati kepada peguam yang dilantik bagi menguruskan pindah milik harta-harta berkenaan kepada pihak-pihak yang disenaraikan semasa hayatnya. Dengan kata lain dokumen tersebut adalah bersifat hibah dan bukannya wasiat.

FAKTA KES

- [4] Perayu dan Responden-Responden adalah anak-anak kandung kepada si mati Kamarudin Bin Kachar yang meninggal dunia pada 20/12/2016. Si mati telah meninggalkan beberapa harta alih dan tak alih berupa wang simpanan, hartanah dan juga kenderaan untuk diagihkan secara faraid kepada ahli waris yang terdiri daripada Perayu, Responden-Responden dan Che Tom binti Osman iaitu isteri si mati.
- [5] Walau bagaimanapun sebelum proses pembahagian pusaka diselesaikan, Perayu telah membangkitkan kewujudan suatu dokumen kontrak DOD yang ditandatangani oleh si mati pada 9/12/2016 iaitu kira-kira 11 hari sebelum kematiannya. Mengikut dokumen tersebut Perayu menyatakan beliau mewarisi hampir 50% harta-harta peninggalan si mati. Manakala selebihnya adalah kepada kedua-dua Responden, isteri si mati dan Azrina binti Kamarudin iaitu anak angkat si mati yang turut dinamakan.

- [6] Responden 1/Pemohon (Amir Arif) yang meragui kesahihan kandungan dokumen tersebut telah memfailkan suatu permohonan pengesahan wasiat di Mahkamah Bicara pada 23/2/2018 bagi mendapatkan suatu perisytiharan bahawa dokumen DOD tersebut adalah **bukan wasiat** mengikut hukum Syarak dan terbatal. Oleh itu harta-harta yang tersenarai hendaklah dibahagikan secara faraid. Responden 2 (Kalam Azam) pada waktu itu mengambil pendirian menyokong permohonan Responden 1. YA Hakim Bicara pada 21/6/2022 telah membenarkan permohonan Responden 1/Pemohon. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, maka Perayu memfailkan rayuan ini.

ISU

- [7] Penelitian kami kepada keseluruhan Rekod Rayuan serta penghujahan bertulis pihak-pihak mendapati isu yang berbangkit di hadapan kami untuk diputuskan dapat disimpulkan kepada satu isu utama sahaja iaitu:

Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila memutuskan kes ini berdasarkan elemen wasiat dan bukannya hibah.

- [8] YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya menyatakan DOD tersebut tidak boleh disabitkan sebagai wasiat kerana gagal memenuhi rukun penerima wasiat (*al-muso lahu*) memandangkan mereka adalah ahli waris dan kadar wasiat yang diberikan melebihi 1/3 bahagian tanpa ada persetujuan. Selain itu rukun harta yang diwasiatkan (*al-muso bihi*) juga didapati tidak sempurna apabila bukti pemilikannya secara dokumentar gagal dikemukakan.

- [9] Perayu antara lain berhujah YA Hakim Bicara terkhilaf apabila membuat penilaian dokumen tersebut dalam konteks wasiat sedangkan terminologi yang digunakan dalam dokumen tersebut ialah *benefector* (penderma) dan bukannya *testator* (orang yang berwasiat) menunjukkan ia adalah suatu transaksi hibah. Oleh itu YA Hakim Bicara sepatutnya memutuskan kes ini dalam konteks hibah.
- [10] Responden-Responden pula menyangkal hujahan Perayu dengan menyatakan penggunaan terma *benefector* dalam DOD semata-mata tidak cukup untuk mengatakan ia adalah dokumen hibah. Sebaliknya terdapat beberapa rukun dan elemen lain seperti pemilikan harta dan kewujudan lafaz yang perlu diteliti sebelum boleh disabitkan sebagai hibah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- [11] Bagi memutuskan isu ini kami telah meneliti permohonan asal yang difailkan oleh Responden 1. Remedi yang dipohon adalah supaya DOD tersebut diisytiharkan sebagai **bukan wasiat dan terbatal**. Kami mendapati permohonan tersebut dibuat berdasarkan peruntukan Seksyen 61(3)(b)(viii) Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003] dan Seksyen 23 (1)(2) dan (3) Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999. Dalam hal ini kami berpuas hati bahawa peruntukan-peruntukan ini adalah berkenaan dengan wasiat dan tiada sebarang pertikaian mengenainya.
- [12] Perayu juga telah menyatakan pendiriannya bahawa DOD tersebut adalah dokumen hibah dan tidak pernah mengaitkannya dengan wasiat. Fakta ini sebagaimana yang diakui melalui afidavit jawapan Perayu pada halaman 86

Rekod Rayuan yang kami petik:

13.*Saya menegaskan bahawa Allahyarham telah berniat untuk membuat hibah dan/atau pemberian kepada waris-warisnya dengan menggunakan DOD tersebut, di mana DOD tersebut telah dengan secara terperinci menyatakan harta-harta Allahyarham diberikan kepada siapa dan berapa peratusannya.....*

- [13] Berdasarkan permohonan Responden 1 dan affidavit jawapan Perayu dan Responden 2 menunjukkan bahawa semua pihak nampaknya dari awal lagi bersetuju bahawa DOD tersebut bukanlah wasiat. Jika begitu, ia adalah selari dengan keputusan YA Hakim Bicara. Persoalan mula timbul apabila Perayu menyatakan sungguhpun ia bukan wasiat, namun ia adalah hibah. Bagi kedua-dua Responden, dokumen tersebut juga tidak boleh disabitkan sebagai hibah memandangkan terdapat keraguan dari sudut lafaz dan pemilikan sebenar harta yang tersenarai dalam DOD. Persoalannya di sini adalah adakah wajar YA Hakim Bicara memutuskan isu berkenaan hibah sedangkan permohonan asal adalah berkaitan wasiat.
- [14] Secara prinsipnya kami berpandangan sesuatu kes yang diputuskan adalah berdasarkan remedi yang dipohon dan pihak-pihak terikat dengan pliding masing-masing. Sungguhpun prinsip ini tidak diperuntukkan secara nyata, namun ia telah diterima dan digunapakai dalam kedua-dua sistem perundangan sivil dan Syariah. Sebagai panduan, dengan hormatnya kami merujuk kes *Murshida binti Mustakim lwn. Hassim bin Abdullah (2005) 19(1) JH*. Panel Rayuan Syariah dalam kes ini menyatakan *inter alia* :

'Oleh itu kami menjelaskan bahawa mengikut prosedur, setiap pihak terikat kepada

pliding. Mahkamah hanya boleh tertumpu membicarakan apa-apa yang ada dalam pliding masing-masing. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa persoalan hibah tidak dibangkitkan oleh Perayu di dalam kes asal di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang mana tidak ada dalam pliding asal dan ia bercanggah dengan seksyen 52(1)(b) kanun Prosedur Mal Syariah Selangor 1991 yang disebutkan tadi. '

- [15] Dalam permohonanannya, Responden 1 memohon untuk DOD tersebut diisytiharkan sebagai bukan wasiat. Manakala Perayu didalam affidavit jawapan dan hujahannya pula hanya memohon untuk YA Hakim Bicara menolak permohonan tersebut tanpa ada permohonan untuk ia disabitkan sebagai hibah. Adalah menjadi prinsip yang telah mantap bahawa mahkamah hanya akan mempertimbangkan sesuatu remedi sekiranya terdapat permohonan bagi perkara tersebut. Justeru, pada hemat kami YA Hakim Bicara tidak tersalah arah apabila memutuskan permohonan Responden 1 setakat dalam ruang lingkup wasiat sahaja.
- [16] Kami juga berpandangan, sekalipun YA Hakim Bicara berhasrat untuk memutuskan isu hibah, ia memerlukan penelitian kepada setiap rukun dan syaratnya secara cermat dan berhati-hati. Namun begitu, selepas kami merujuk kepada keseluruhan Rekod Rayuan, kami mendapati rukun-rukun serta syarat hibah bagi DOD tidak dikemukakan dengan jelas, teratur dan secara satu persatu bagi membolehkan YA Hakim Bicara membuat sebarang pertimbangan dengan selamat.
- [17] Selain itu, pada hemat kami untuk menilai DOD tersebut dalam konteks hibah ia memerlukan fakta yang jelas terutamanya dalam aspek lafaz ijab, qabul dan situasi si mati sewaktu hibah dikatakan berlaku, dan juga elemen *qabd* bagi

setiap harta yang nampaknya kurang diberi perhatian oleh Perayu dalam keterangannya walaupun ada diujahkan. Adalah tidak memadai dengan hanya bersandarkan terminologi yang digunakan dalam DOD dan fakta-fakta yang masih menjadi pertikaian, maka YA Hakim Bicara sudah boleh membuat kesimpulan bahawa ia adalah hibah. Pada hemat kami ia tidaklah semudah itu.

KESIMPULAN

- [18] Berdasarkan dapatan-dapatan di atas, kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila memutuskan permohonan Responden 1 berdasarkan elemen wasiat sebagaimana Notis Permohonan. Untuk menilai DOD dari perspektif hibah, pada hemat kami ia perlu didengar dalam suatu prosiding lain yang bertepatan dengan remedi yang ingin dipohon. Justeru, pada peringkat ini kami tidak dapat mempertimbangkan rayuan Perayu dan dengan itu tiada keperluan untuk kami mengganggu keputusan YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Notis Rayuan Balas, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan pihak-pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 21/6/2022 dalam kes Permohonan No.10300-039-0144-2018 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;

.....
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

